



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Resolución firma conjunta

Número: RESOC-2025-1746-GDEBA-ADA

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 18 de Noviembre de 2025

Referencia: EX-2025-28230150-GDEBA-DGAADA: Modificación del régimen de otorgamiento de certificados de prefactibilidad, aptitudes y permisos

VISTO la Disposición DI-2019-175-GDEBA-ADA, la Resolución RESFC-2019-2222-GDEBA-ADA y el EX-2025-28230150-GDEBA-DGAADA por el cual se propicia la aprobación de los procesos de Prefactibilidad Hídrica, Aptitudes de Obra y Permisos, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 12.257 y su Decreto Reglamentario N° 3.511/07 se aprobó el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires que crea a la Autoridad del Agua como un ente autárquico de derecho público y naturaleza multidisciplinaria a cargo de la planificación, el registro, la constitución y la protección de los derechos, la policía y el cumplimiento y ejecución de las demás misiones allí previstas (Art. 3° de la citada Ley);

Que el artículo 4 inc. b) de la Ley N° 12.257 le confiere a la Autoridad del Agua la potestad de otorgar los derechos y cumplir todas las funciones encomendadas por aquella, genérica o específicamente;

Que son vastos los artículos de la Ley que endilgan competencia al Organismo para otorgar permisos de uso y explotación del recurso hídrico, vuelco de los efluentes a cuerpos receptores y autorizaciones para ejecutar obras hidráulicas o que influyan sobre el agua (arts. 34, 85, 88, 93, 94 y 104);

Que con fecha 30 de diciembre de 2010 se aprobó la Resolución ADA N°1033/10, que estableció los requisitos para otorgar autorización para toda obra proyectada o ejecutada que requiera excavaciones y/o movimiento de suelos, con potencial afectación al Recurso Hídrico Subterráneo o Superficial;

Que con fecha 9 de diciembre de 2019 se dictó la Resolución RESFC-2019-2222-GDEBA-ADA que aprobó el "Régimen para la obtención de Prefactibilidades, Aptitudes y Permisos", la cual introdujo

modificaciones en los procesos y dejó sin efecto la Resolución ADA N° 333/17;

Que desde la Autoridad del Agua se realizó un seguimiento y evaluación del régimen vigente, concluyendo que resulta propicia la aprobación de una nueva modelación y reingeniería de los procesos superadora de aquella que fuera aprobada por la Resolución citada;

Que se propone que la tramitación electrónica sea a través de la interacción de un sistema propio creado internamente con lenguaje libre y abierto y el sistema de gestión de expediente de la provincia;

Que, en este marco, todos los documentos que se generen en las actuaciones, serán realizados por la plataforma informática Gestión Documental Electrónica Buenos Aires (GDEBA);

Que este nuevo sistema permite lograr mayor trazabilidad y transparencia, confiriendo mayor seguridad jurídica a los usuarios del recurso hídrico e incentivando la reducción de los plazos de tramitación;

Que, asimismo, posibilita la sistematización de la información con miras a la planificación eficiente del uso y aprovechamiento de los recursos hídricos provinciales;

Que en relación a las innovaciones que se introducen con el dictado de la presente, se incluye un formulario de Declaración Jurada Inicial, a fin de establecer la Calificación Hídrica y el Nivel de Funcionamiento del Usuario;

Que la misma determina también si el Usuario del Recurso Hídrico va a obtener un Certificado de Operaciones o no corresponde que tramite actuaciones ante la Autoridad del Agua;

Que se elimina la precalificación como proceso y se analiza directamente la información cargada por el Usuario en el formulario de Declaración Jurada Inicial;

Que se han definido cuatro (4) Calificaciones Hídricas (CHi) para los Usuarios del recurso hídrico (basadas en diversos criterios hídricos), para determinar el grado de complejidad de los procesos por los que deben transitar los Usuarios para contar con las aptitudes de obra y permisos correspondientes, y dos (2) Niveles de Funcionamiento (NF), que ponen de manifiesto la situación en la que se encuentra el Usuario al momento de iniciar los trámites ante esta Autoridad;

Que internamente la calificación hídrica permite identificar inmediatamente aquellas actividades que ameriten un seguimiento y control por la posición en el paisaje, la necesidad de agua y la generación del tipo de efluente en calidad y cantidad;

Que en lo relativo al nivel de funcionamiento, se incluyen dos niveles de funcionamiento: aquellos que no poseen instalaciones ejecutadas, o poseen instalaciones ejecutadas no operativas y aquellos que declaran poseer instalaciones total o parcialmente ejecutadas, total o parcialmente operativas;

Que este criterio permite que el usuario que se presenta con obras ejecutadas luego de obtener el Certificado de Prefactibilidad Hídrica pase directamente a la instancia de permisos, en donde se evalúan las obras y se otorgan los permisos correspondientes;

Que, por otra parte, aquellos usuarios que tengan obras parcialmente ejecutadas tramitarán un permiso condicionado a la ejecución de las mismas;

Que en lo atinente al Certificado de Prefactibilidad Hídrica (CPH), el formulario Declaración Jurada Inicial contempla diversos criterios para una mejor evaluación interna;

Que el formulario mencionado tiene validaciones internas fundamentales garantizando que la información ingresada cumpla con los formatos, rangos o criterios técnicos requeridos;

Que esta instancia permite integrar con los sistemas preexistentes o bases de datos, con el objetivo de economizar recursos humanos, materiales y tiempo en la gestión administrativa;

Que, además, se pone énfasis en la naturaleza del CPH, que el mismo es exploratorio, informativo, y posiciona al proyecto que involucra el uso o gestión del agua respecto a la situación geográfica del inmueble en relación a los recursos hídricos, garantizando que el proyecto se compatibilice con la legislación vigente;

Que, por otra parte, se eliminó la opción de renovación indefinida de CPH para aquellos usuarios que declaren obras ejecutadas, a los cuales se les dará una única posibilidad de solicitar el mismo, debiendo luego iniciar sin más los permisos correspondientes;

Que, en este sentido, sólo se permitirá la renovación a aquellos usuarios que hayan declarado nivel de funcionamiento cero;

Que, asimismo, es de destacar que los datos del CPH alimentarán directamente las bases de datos de canon por uso de agua y tasa de inspección de funcionamiento y control de calidad de efluentes, permitiendo economizar recursos humanos, materiales y tiempo en la gestión administrativa;

Que, por otra parte, se facilita la identificación temprana de usuarios con nivel de funcionamiento NF1 (obras parcial o totalmente ejecutadas y activas total o parcialmente) y que no han obtenido los correspondientes permisos en el marco de la Ley N° 12.257, para la intervención transversal de las áreas de fiscalización;

Que, al concluir el trámite, el usuario obtendrá además del CPH, la apertura de los expedientes para tramitar las dimensiones correspondientes;

Que se pone especial énfasis en que la información proporcionada por el profesional interviniente y el usuario tiene carácter de declaración jurada, que la misma resulta plenamente auténtica y la documentación que se adjunta y/o se menciona es veraz;

Que, en el mismo sentido, la falsedad o inexactitud total o parcial de la información consignada constituirá causal de revocación de la Constancia otorgada, sin perjuicio de las sanciones de índole administrativa, civil o penal que pudieren corresponder;

Que el Usuario deberá acompañar y exhibir la documentación respaldatoria de lo declarado ante el requerimiento formulado por agentes de la Autoridad del Agua en el ejercicio de las facultades de fiscalización y control, o por otros organismos provinciales y/o locales;

Que se han definido los siguientes procesos, siendo los mismos: Proceso de Prefactibilidad Hídrica, Aptitudes de Obra (Aptitud de Obra Hidráulica, Aptitud de Obra de Explotación del Recurso Hídrico Superficial, Aptitud de Obra de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo, Aptitud de Obra para Gestión de Aguas Residuales con o sin Vertido de Efluentes Líquidos) y Permisos (Constancia de Aptitud Hidráulica, Permiso de Explotación del Recurso Hídrico Superficial, Permiso de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo, Permiso

para la Gestión de Aguas Residuales con o sin permiso de Vertido de Efluentes Líquidos);

Que los procesos mencionados, sus requisitos, condiciones de aprobación y rechazo, se encuentran detallados en el Anexo II que forma parte integrante de la presente;

Que se incorpora el formulario Resumen del Proyecto Ejecutivo como requisito esencial y obligatorio para la solicitud de los permisos, el cual tendrá el carácter de declaración jurada, deberá estar suscripto por el profesional de parte y el interesado, y permite simplificar el análisis y reducir tiempos administrativos;

Que para las obras ejecutadas se requerirá un registro fotográfico de todas las obras o las más relevantes de cada proyecto, avaladas por el profesional de parte;

Que se ha incluido además la aprobación de las Aptitudes y Permisos Especiales: Aptitud de Obra de Instalación de Red de Monitoreo, el Permiso de Instalación de Red de Monitoreo, la Aptitud de Obra de Perforación para Instalación de Protección Catódica y Permiso de Perforación para Instalación de Protección Catódica, el Permiso Especial de Explotación y Vertido;

Que se determina la obligatoriedad de constituir domicilio electrónico, en los términos de la Ley N° 15.230, su decreto reglamentario N° 428/2021 y normativa complementaria, lo que permite reducir costos y tiempo, logrando mayor eficiencia al momento de realizar notificaciones;

Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado;

Que la presente se dicta con arreglo a las atribuciones conferidas por la Ley N° 12.257, su Decreto Reglamentario N° 3.511/07, y el Decreto N° 167/18;

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Aprobar los siguientes niveles de Calificación Hídrica: CHi0, CHi1, CHi2 y CHi3 para los Usuarios del recurso hídrico (basadas en diversos criterios hídricos), que determinan el grado de complejidad de los procesos por los que deben transitar los Usuarios para contar con las aptitudes de obra y permisos de uso correspondientes, y dos (2) Niveles de Funcionamiento, en los términos previstos en el ANEXO I, el que como IF-2025-33228050-GDEBA-DLYEADA pasa a formar parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º. Aprobar los Procesos de Prefactibilidad Hídrica, Aptitudes de Obra (Aptitud de Obra Hidráulica, Aptitud de Obra de Explotación del Recurso Hídrico Superficial, Aptitud de Obra de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo, Aptitud de Obra para Gestión de Aguas Residuales con o sin Vertido de Efluentes

Líquidos) y Permisos (Constancia de Aptitud Hidráulica, Permiso de Explotación del Recurso Hídrico Superficial, Permiso de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo, Permiso para la Gestión de Aguas Residuales con o sin permiso de Vertido de Efluentes Líquidos) en los términos previstos en el ANEXO II, el que como IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA pasa a formar parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°. Aprobar el formulario de Declaración Jurada Inicial y el formulario Resumen del Proyecto Ejecutivo, en los términos previstos en el ANEXO III, el que como IF-2025-42003218-GDEBA-DALADA pasa a formar parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 4°. Aprobar las Aptitudes y Permisos Especiales: Aptitud de Obra de Instalación de Red de Monitoreo, el Permiso de Instalación de Red de Monitoreo, la Aptitud de Obra de Perforación para Instalación de Protección Catódica y Permiso de Perforación para Instalación de Protección Catódica, el Permiso Especial de Explotación y Vertido, en los términos previstos en el ANEXO IV, el que como IF-2025-33229664-GDEBA-DLYEADA pasa a formar parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 5°. Establecer que el Certificado de Prefactibilidad Hídrica tendrá una vigencia de un (1) año para los Usuarios que califiquen con Nivel de Funcionamiento 0 (NF0) y noventa (90) días para los que califiquen con Nivel de Funcionamiento 1 (NF1). Previo a su vencimiento, el Usuario deberá dar inicio a las etapas del proceso definidas según la calificación hídrica y el nivel de funcionamiento.

La vigencia de la Aptitud de Obra, se definirá en función a la complejidad de la obra y al cronograma de tareas.

La Constancia de Aptitud Hidráulica, el Permiso de Instalación de red de monitoreo, el Permiso de Perforación para Instalación de Protección Catódica se otorgarán por única vez y no requieren renovación, a excepción de que se realicen modificaciones en la obra aprobada.

El Permiso Especial para Explotación y Vertido tendrá una vigencia según su cronograma de tareas.

Los demás permisos tendrán un plazo de vigencia de cuatro (4) años.

Establecer que los plazos correspondientes a los procesos establecidos en el marco de la presente, se contarán en días corridos.

ARTÍCULO 6°. Aprobar el Anexo V correspondiente a las tasas por tramitación, el que como IF-2025-33229815-GDEBA-DLYEADA pasa a formar parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 7°. Establecer que el Usuario con proceso en trámite al momento de la entrada en vigencia de la presente, podrá optar por concluirlo, según corresponda, mediante el régimen previsto en la Resolución RESFC-2019-2222-GDEBA-ADA, o migrar al presente régimen por resultar más beneficioso a sus intereses, con expresa renuncia de iniciar reclamos administrativos y/o judiciales. A tal fin, se deberá acompañar el

formulario de aceptación que se acompaña en Anexo VI, el que como IF-2025-33229943-GDEBA-DLYEADA pasa a formar parte integrante de la presente.

Una vez finalizado el proceso respectivo, por aprobación o rechazo, o bien cuando se encuentre en instancia de renovación, el Usuario deberá continuar el proceso según el régimen aprobado por la presente.

ARTÍCULO 8º. Derogar la Resolución ADA N°1033/10, la RESFC-2019-2222-GDEBA-ADA y la Disposición DI-2019-175-GDEBA-ADA.

ARTÍCULO 9º. Determinar la obligatoriedad de constituir domicilio electrónico, en los términos de la Ley N° 15.230, su decreto reglamentario N° 428/2021 y normativa complementaria.

ARTÍCULO 10º. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en el Sistema de Información Normativa y Documental Malvinas Argentinas (SINDMA) y en el sitio web de la Autoridad del Agua. Cumplido, pasar a la Sección Administrativa del Directorio para su guarda temporal.

Digitally signed by LANZETTA Maximo
Date: 2025.11.18 10:15:56 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Maximo LANZETTA
Vocal del Directorio
Autoridad del Agua

Digitally signed by DEINA Oscar Juan
Date: 2025.11.18 10:54:00 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Juan Oscar Deina
Director Vocal
Autoridad del Agua

Digitally signed by REIBEL MAIER Martin
Date: 2025.11.18 11:08:55 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Martin REIBEL MAIER
Vicepresidente
Autoridad del Agua

Digitally signed by COSTAMAGNA Damián Matías
Date: 2025.11.18 15:36:25 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Damián Matías Costamagna
Presidente
Autoridad del Agua

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.11.18 15:36:33 -03'00'